

【시효연장소송 중복 제기 부적정】

- 「인수채권 소멸시효 관리 규정」 제6조(시효완성기간)에 따르면 모든 채무관계자에 대하여 시효완성기간 내에 시효중단조치를 취해야 함
- 그런데, 채무자 ○○○○(□□캐피탈 △△△△-△△)의 경우 2014. 6. 10. 판결이 확정(○○○지법 ○○지원△△△△ 차전 △△△△)되었음에도 2016. 9. 5. 재차 소송을 제기하여 불필요한 소송비용 136,400원을 지출하는 등 채무자 2명에 대해 시효기일이 도래하지 않은 상태에서 중복으로 소송을 제기하여 소송비용 145,400원을 낭비한 사실이 있어 현지 주의 조치